सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति
३६.	०८१-CP-०९२४ २०८१।१२।२०	केशवराज श्रेष्ठसमेत वि. केशकुमार श्रेष्ठ	अंशचलन	१	वादीदावी पुग्ने	२०८३।५।०२।३

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप — **कैफियत**

यसमा मिसिल संलग्न नागरिकता तथा नाबालकहरुको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिबाट वादी-प्रतिवादीहरुबीचको नाता पुस्तावली समर्थित भएको र प्रतिवादीले म्यादभित्र प्रतिउत्तर नफिराई म्याद गुजारी बसी नाता एवं अंशियार सम्बन्धमा प्रतिवाद नगरेको तथा वादी प्रतिवादीबीच कानून बमोजिम अंशबण्डा भएको नदेखिएको तथा यस अदालतको आदेशानुसार फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी माग गरिएको तायदाती फाँटवारीका उल्लेखित अधिकांश सम्पत्तिहरु दर्ता स्रेस्तासँग भिड्न आइ सगोलको सम्पति रहेको पुष्टि हुन आएकोले वादीहरुको फिराद दाबी बमोजिम अंश चलन पाऊँ भन्ने दाबी पुग्ने ~~ठहर्छ~~ देखिन आयो।

अब, अंशियारको अंशभाग निर्धारण गर्दा, मूल हाँगोको कुल ६ (छ) अंशियारमध्ये वादीहरु केशवराज श्रेष्ठ, कलमाया श्रेष्ठ, जयकुमार श्रेष्ठ, राजु श्रेष्ठ र सुरेश श्रेष्ठ गरी ५ (पाँच) जनाले सगोलको कुल चल-अचल सम्पतिलाई ६ (छ) भाग लगाई सोको जनही १ (एक) भाग गरी जम्मा ५ (पाँच) भाग अंश पाउने ठहर्छ। प्रतिवादी केशकुमार श्रेष्ठको भागमा पर्ने बाँकी १ (एक) भाग अंशलाई निज प्रतिवादी, पत्नी वादी परदेशी श्रेष्ठ तथा निजहरुका २ (दुई) नाबालक छोराछोरीसमेत गरी कुल ४ (चार) अंशियारबीच सो १ भागलाई पुन: बराबर ४ (चार) भाग लगाउँदा वादी परदेशी श्रेष्ठले प्रतिवादीको भागको चार भागको एक भाग अंश छुट्याइ लिन पाउने ठहर्छ। साथै प्रतिवादी केशकुमार श्रेष्ठ तथा निजका दुई नाबालक छोराछोरीको आ-आफ्नो हिस्साको अंशभाग सोही प्रतिवादीकै अंशभित्र सुरक्षित रहने ठहर्छ। धनजस्तै ऋणपनि बण्डा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थानुसार फिराद दर्ता हुनुपूर्व मिति २०८१।०४।०१ मा अन्य मूल अंशियारहरुको व्यक्तिगत धनजमानीमा वादी कलिमाया श्रेष्ठका नाममा IME Cooperative Service Ltd. बाट स्वीकृत भई लिएको पाँच करोड संस्थागत ऋण सगोलको दायित्व देखिन आएकाले सो ऋण रकमसमेत कुल ६ (छ) मूल अंशियारहरुका बीचमा समान ६ (छ) भाग लगाई बण्डा हुने ठहर्छ। तसर्थ, तायदाती फाँटवारीमा भिडेको सम्पूर्ण सगोलको सम्पत्ति र उल्लिखित संस्थागत ऋणको दायित्वसमेतबाट माथि उल्लिखित पाँच जना वादीहरुले जनही एक-एक भाग र वादी परदेशी श्रेष्ठले प्रतिवादी केशकुमार श्रेष्ठको भागबाट पाउने चौथाई भागसमेत आफ्नो अंशभाग र ऋण दायित्व छुट्याई प्रतिवादीबाट चलनसमेत चलाई पाउने ठहर्छ।

२०८३।५।२